

1500363-51.2020.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO FAUSTO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOÃO PEDRO FAUSTO DE SOUZA, qualificado à fls. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de novembro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500363-51.2020.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500363-51.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO FAUSTO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

JOÃO PEDRO FAUSTO DE SOUZA, qualificado à fls. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de novembro de 2020, por volta das 02h05m, na Rua Adriano Franco de Oliveira Canto, nº 84, Vila Nova, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, previamente ajustado e agindo com unidade de propósitos com o adolescente L.L.S., traziam consigo, para fins de tráfico, 110 porções de cocaína, com peso aproximado de 121,86 g, 42 porções de

crack, com peso aproximado de 26,26 g e 09 porções de maconha, com peso aproximado de 16,95 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 120), o acusado foi citado (fls. 237) e apresentou resposta à acusação por intermédio de defensora constituída (fls. 226/227). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 270/271). Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 278/283), enquanto a Defesa sustentou tese de absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 286/289).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade do delito de tráfico ilícito comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 102/106, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 39/42), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o réu negou a propriedade das drogas. Disse que estava sozinho a caminho de um bar, que não sabe informar o nome, quando abordado pelos policiais que lhe imputaram as drogas. Não conhece o adolescente. As drogas estavam "perto de mim", mas nega sua propriedade (fls. 6).

Interrogado em juízo, tornou a negar a imputação. Disse que desconhece a droga, mas não explicou o que fazia naquele conhecido ponto de venda às 2 horas da madrugada. Também disse desconhecer o adolescente (no que fora contrariado pelo menor em sua oitiva em juízo perante a Vara da Infância local). Com relação às fotografias e mensagens indicativas da traficância encontradas em seu aparelho celular, sugeriu, de forma pueril, que o parêlho era de "segunda mão" (usado), olvidando-se, entretanto, que as conversas foram extraídas de conta pessoal em rede social. Não deu justificativa plausível para o porte de R\$ 345,00 em espécie e em notas fracionadas, alegando singelamente que era "da pensão" que pagava à prole e também de auxílio paterno, mas não esclarecendo porque carregava tal elevado montante naquele local e horário.

A negativa do réu, portanto, não pode ser acolhida, pois destituída de mínima verossimilhança. Foi desacreditada pelo restante do acervo de provas.

Segundo depoimento dos policiais militares Jeremias Domingues Costa e Evandro dos Santos Alves, por volta das 02:05 horas, estavam efetuando patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas nesta cidade no bairro Vila Nova, quando visualizaram dois indivíduos que ao avistarem a viatura passaram a apresentar nervosismo, sendo que um deles, posteriormente identificado como o adolescente Luciano de Lima Sales, dispensou uma sacola plástica de cor verde que trazia em mãos e um segundo indivíduo, ora réu JOÃO PEDRO, que dispensou discretamente uma sacola plástica preta no chão. O menor Luciano foi abordado e na sacola verde que ele dispensou continha em seu interior 84 ependorfs de cocaína e 29 ependorfs com crack. Já na sacola preta dispensada pelo acusado foram localizados 26 ependorfs com cocaína, 26 porções de maconha e 13 ependorfs de crack, e na revista pessoal foi localizado no bolso traseiro da bermuda a quantia de R\$ 345,00 em espécie, composto de quatro notas de cinquenta reais, três notas de 20 reais, oito notas de dez reais e uma de cinco reais, bem como um aparelho celular de marca Samsung. Indagados informalmente, ambos admitiram a propriedade dos entorpecentes e que se destinavam ao tráfico ilícito (fls. 2 e 3 e gravação em mídia). Não se apurou qualquer elemento concreto de incriminação indevida pelos agentes da lei.

Como já mencionado, o réu fora flagrado postado em conhecido ponto de venda de drogas do bairro Vila Nova, às 2 horas da madrugada, sendo surpreendido com entorpecentes variados e em quantidade significativa, devidamente embalados e prontos para a venda.

Destaque-se a concomitância da apreensão ainda de elevada quantia em dinheiro (R\$ 345,00), de forma injustificada, sem origem e em notas fracionadas.

Nesse contexto, à míngua de melhor explicação plausível, inafastável a condenação à luz da jurisprudência já consolidada:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ - AgRg no REsp nº 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).

Já a testemunha de defesa Ana Paula, namorada do réu, disse que se afastou no momento dos fatos sugerindo não ter presenciado nada, de sorte que nada acrescentou ao acervo de provas.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e especialmente art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal dada a NATUREZA da droga apreendida, notadamente o “crack” de efeitos nefastos e maior poder viciante. Tal exasperação é autorizada pela orientação do C. STF:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido.” (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14) – destaquei.

Na segunda fase, considerando a atenuante da menoridade relativa, devolvo a pena ao patamar mínimo legal.

Na última etapa, considerando o envolvimento inequívoco de menor de idade (fls. 7), aumento a reprimenda de 1/6, alcançando 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento 583 dias-multa.

Ainda na última etapa, a despeito das ponderações do Ministério Público, aplicável o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06 haja vista que o réu é primário e menor de 21 anos.

A redução, entretanto, se dará na fração mínima de 1/6, tornando a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa, no piso. Isso porque a significativa quantidade de drogas não permite concluir, aliada aos demais elementos carreados, notadamente as conversas extraídas de seu aparelho telefônico, todas envolvendo a movimentação de entorpecentes (fls. 142/220), que estamos diante de um “traficante de primeira viagem”.

Em reforço, anoto que o réu ostenta mais de 3 registros infracionais contemporâneos por roubos, furtos e posse de drogas, inclusive com internações na Fundação CASA (certificados à fls. 47/48), evidenciando habitualidade na prática de infrações. Essas múltiplas incursões recentes na atividade ilícita o distanciam da figura prevista no redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que, somado às mensagens de texto apuradas em seu aparelho celular, evidenciam alguma dedicação à traficância.

O regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, considerando o montante aplicado (artigo 33, §2º, b do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar JOÃO PEDRO FAUSTO DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput” e §4º, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06 c.c. art. 65, inciso I do Código Penal, às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal.

Faculta-se o apelo em liberdade.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens apreendidos e dos valores em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexó existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei n.º 11.343/06, oficie-se à autoridade

policial para fins de incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido a medida determinada, devendo ser preservada quantia suficiente para eventual realização de contraprova até o trânsito em julgado, observando-se o disposto no artigo 32, § 1º, do diploma legal em questão.

Nome no rol, oportunamente.

Custas ex lege.

Providencie-se as comunicações de praxe, inclusive ao T.R.E.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA